

1500282-72.2021.8.26.0116

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Decorrente de Violência Doméstica

Magistrado: GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS

Comarca: Campos do Jordão

Foro: Foro de Campos do Jordão

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. PERSONALIDADE SUPOSTAMENTE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO AO PRECEITO CONTIDO NO ART. 33, §§ 2.º E 3.º, C.C. O ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 440/STJ. NEGATIVA DO DIREITO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campos do Jordão

Foro de Campos do Jordão

2ª Vara

Avenida Doutor Januário Miráglia, 1200, Campos do Jordao-SP - cep 12460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500282-72.2021.8.26.0116 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500282-72.2021.8.26.0116

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2165216/2021 - DEL.POL.CAMPOS DO JORDÃO, 13148540 - DEL.POL.CAMPOS DO JORDÃO,
929384/21/020 - DEL.POL.CAMPOS DO JORDÃO, 2165216 - DEL.POL.CAMPOS DO JORDÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO APARECIDO LOPES LUCIO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS

Vistos.

TIAGO APARECIDO LOPES LÚCIO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso: (a) por diversas vezes, de forma continuada, no artigo 147, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal; (b) no artigo 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal; (c) por duas vezes no artigo 150, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal; (d) no artigo 129, §9º, do Código Penal; (e) por diversas vezes, de forma continuada, no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006; (f) no artigo 129, §9º, combinado com artigo 14, ambos do Código Penal; todos na forma do artigo 69 do

Código Penal, porque no dia 24 de abril de 2021, em hora incerta, e no período entre janeiro de 2021 e 22 de junho de 2021, na Rua Alexandre Sirin, nº 150 (casa), Jaguaribe, nesta cidade e comarca de Campos do Jordão, prevalecendo-se das relações domésticas e com violência contra a mulher, ameaçou reiteradamente, por palavras (de que vai matar a vítima), sua ex-esposa T.S.S.M.

Consta também do incluso inquérito policial que, no período entre maio e 22 de junho de 2021, em hora incerta, na Rua Alexandre Sirin, nº 150 (casa), Jaguaribe, nesta cidade e comarca de Campos do Jordão, prevalecendo-se das relações domésticas e com violência contra a mulher, perseguiu reiteradamente sua ex-esposa T.S.S.M., invadindo sua esfera de liberdade e privacidade, por ligações telefônicas e mensagens por aplicativo de telefone celular ininterruptas monitorando a vida da vítima.

Consta também do incluso inquérito policial que, em meados da terceira semana de maio de 2021, em hora incerta, e novamente no dia 26 de maio 2021, em hora incerta, na Rua Alexandre Sirin, nº 150 (casa), Jaguaribe, nesta cidade e comarca de Campos do Jordão, prevalecendo-se das relações domésticas e com violência contra a mulher, entrou, sem ter autorização, na casa de sua ex-esposa T.S.S.M..

Consta do incluso inquérito policial que no dia 26 de maio de 2021, em hora incerta, na Rua Alexandre Sirin, nº 150 (casa), Jaguaribe, nesta cidade e comarca de Campos do Jordão, prevalecendo-se das relações domésticas e com violência contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua ex-esposa T.S.S.M. .

Consta do incluso inquérito policial que a partir de junho de 2021, em hora incerta, na Rua Alexandre Sirin, nº 150 (casa), Jaguaribe, nesta cidade e comarca de Campos do Jordão, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-esposa T.S.S.M., previstas na Lei nº 11.340/2006.

Consta, finalmente, do incluso inquérito policial que no dia 20 de junho de 2021, em hora incerta, na Rua Efigênia dos Santos, nº 300 (casa de Janete), Vila Natal, nesta cidade e comarca de Campos do Jordão, prevalecendo-se das relações domésticas e com violência contra a mulher, tentou ofender a integridade corporal de sua ex-esposa T.S.S.M..

Segundo o apurado, a vítima e o denunciado foram casados por aproximados doze anos, separando-se cerca de seis meses antes da notícia-crime lavrada no boletim de ocorrência de 27.05.2021 (fls. 10-13). Ainda na constância do relacionamento, o denunciado se tornou usuário de drogas e de bebida alcoólica e agredia fisicamente a vítima, sem que ela, contudo, noticiasse os fatos à Autoridade Policial. Após um mês da separação, o denunciado, que é caminhoneiro, foi até o local de trabalho da vítima (Posto de Saúde) e ficou dirigindo perigosamente para chamar-lhe a atenção. A vítima se sentiu ameaçada. Dias depois, ligou por diversas vezes no local de trabalho da vítima, perseguindo-a, e avisou que "se precisasse, ele ia segui-la", "ia colocar câmeras para vigiá-la", e afirmou ainda que ele sabia que a vítima estivera em um posto de gasolina às 22 horas, questionando-a o que estava fazendo no local.

Em meados da terceira semana de maio do ano de 2021, enquanto a vítima estava ausente em uma viagem, o denunciado adentrou sua casa e enviou-lhe um áudio por meio de aplicativo de mensagens de celular questionando por que a casa estava toda arrumada e onde estava a vítima, que não estava em casa. O denunciado contatava a vítima por mensagens frequentes perguntando "onde está?", "com quem está?", "o que está fazendo?". A vítima bloqueia os números de telefone usados pelo denunciado, mas ele a contata usando outros números, inclusive de colegas de trabalho.

No dia 26.05.2021, a vítima estava em sua casa, à mesa, quando o denunciado entrou no local sem autorização, aproveitando-se de que a porta estava destrancada. A vítima pediu-lhe que se retirasse, sendo obedecida pelo denunciado. Então, a vítima foi até a rua certificar-se de que o denunciado realmente estava indo embora. Este entrou em seu veículo e avançou com seu veículo automotor para cima da vítima, que conseguiu desviar, caindo para evitar o atropelamento, e o denunciado atingiu um outro automotor. A queda ocasionou um hematoma na perna da vítima. Em razão dos fatos ocorridos, a vítima obteve medidas protetivas de urgência concedidas no processo cautelar de nº 1500246-30.2021.8.26.0116.

O denunciado, então, telefonou para a vítima dizendo que rasgara a intimação na

frente do Oficial de Justiça e ameaçando que “vou te matar e morrer junto”. No dia 14.06.2021, o denunciado foi até o local de trabalho da vítima dirigindo seu caminhão e passou ali em alta velocidade, olhando fixamente para a vítima, que se sentiu ameaçada. O denunciado repetiu a conduta mais tarde no mesmo dia, desta vez em frente à casa da vítima.

Nos dias 15 e 16.06.2021, o denunciado repetiu a conduta, passando diversas vezes na frente do posto de saúde onde a vítima trabalha e lhe telefonou outras tantas vezes, por meio de números desconhecidos diversos (para evitar ser bloqueado), e a ameaçou reiteradamente dizendo: “eu sei onde você está”, “eu sei que você não foi trabalhar”, “eu sei que você foi trabalhar”, “estou mais perto que você imagina”, “vou te matar”.

No dia 20.06.2021, a vítima estava na casa de sua amiga Janete quando o denunciado, dirigindo seu caminhão, avançou com seu automotor para cima das duas mulheres, quase as atropelando, atingindo o muro da casa onde a testemunha trabalha como caseira (foto às fls. 37).

As ameaças continuaram incessantes. O denunciado afirmou, em data anterior a 22.06.2021, em nova ligação telefônica, que “entregaria o caminhão na boca de fumo para que os traficantes a matassem e quem estivesse com ela”.

O acusado foi preso preventivamente em 28 de junho de 2021, conforme mandado de folhas 88-90 (decisão de fls. 60-62).

A denúncia foi recebida em 25 de junho de 2021 (fls. 60-62). O acusado foi citado (fls. 120) e apresentou resposta à acusação (fls. 132).

Designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, na qual foram ouvidos a vítima, três testemunhas comuns e interrogado o réu ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 243/254). A Defesa requereu absolvição quanto ao crime de lesão corporal, por atipicidade da conduta. Quanto aos crimes de ameaça, perseguição, invasão de domicílio, lesão corporal tentada e descumprimento de medida protetiva requereu a fixação da pena no mínimo legal, compensando-se a agravante com a atenuante da confissão e fixando regime aberto para início de cumprimento de pena, substituindo-se a prisão por penas alternativas. Postulou, ainda, pela aplicação da detração e concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 221/241 e 256). Estando os autos conclusos para sentenciamento, a Defesa apresentou novo pedido de liberdade provisória (fls. 276/278), acerca do qual houve manifestação do MP (fls. 284/288), retornando os autos à conclusão.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitativa está demonstrada pela imagem do muro danificado (fls. 37), pela declaração de afastamento do trabalho da vítima (fls. 115), pelas mensagens encaminhadas pela vítima (link de fls. 170), bem como pela prova oral colhida na instrução.

A autoria, da mesma forma, é certa, recaindo sobre o acusado.

Em sede policial, o acusado negou as práticas delitivas. Disse que foi até a casa da vítima para ver seus filhos e levar “coisas” para eles. Chegando, bateu na porta e entrou, o que tem costume de fazer. Entrando, deparou-se com ela e mais umas duas amigas, ela havia ingerido bebida alcoólica. Assim que entrou, a vítima o mandou sair. Virou o carro e bateu em seu outro carro. Está sendo utilizado pela vítima, não teve intenção de atropelar a vítima. Não faz uso de bebida alcoólica e de drogas ilícitas. As ligações insistentes no celular da vítima é para saber notícia de seus filhos, quando vai procurá-la no trabalho é porque a vítima não atende o celular ou não responde as mensagens (fls. 33/34).

Interrogado em juízo, o réu confessou parcialmente as práticas criminosas, admitindo os crimes de ameaça, de perseguição, de lesão corporal, de descumprimento de medida protetiva de urgência e de tentativa de lesão corporal, porém negando o crime de invasão de domicílio. Disse que não se recorda muito bem do que fez, pois não queria aceitar a separação e tinha dias que ficavam juntos por causa das crianças, tinha dias que não, e assim foi indo. Falava coisas absurdas para a

vítima, assim como ela também falava ao interrogando. Nessa época estava querendo acabar com tudo, queria usar todo tipo de droga por causa de ela não querer mais o relacionamento. Hoje é outra pessoa, está arrependido e a única coisa que queria da vítima é uma boa amizade por causa dos filhos. Nega que tenha tentado atropelar a vítima. No dia que estava de caminhão foi até a casa de uma amiga da vítima e, ao virar o caminhão no portão para voltar, acabou batendo a carroceria no portão ou no muro e, ao momento que bateu, já foi embora. Assume que ameaçou verbalmente a T., mas nega que tenha ameaçado a mãe de T.. Não acreditou que a vítima teria pedido uma medida protetiva contra o interrogando e, mesmo depois que foi notificado pelo Oficial de Justiça, voltou a procurar a vítima. Mesmo preso, escreveu cartas à vítima pedindo desculpas e que queria uma boa relação com ela por causa das crianças. Não sabia que T. tinha sido afastada do trabalho por conta de suas importunações, mas que no início procurou alguns colegas de trabalho da T. para falar sobre a relação. Não foi processado nenhuma outra vez e trabalha como caminhoneiro autônomo. No dia em que estava com o caminhão em momento algum tentou atropelar a vítima, estava apenas manobrando o caminhão, em nenhum outro dia tentou atropelar ou atingir a T.. Foi casado com T. por 12 anos e durante a união não fez ameaças e nem chegou a agredi-la, mesmo que de forma verbal. Tinham uma boa relação, tinha discussões de casal, mas nada absurdo. Não tem nenhum vício com drogas ou álcool e fez uso de bastante drogas no período da separação, em que não queria aceitar a separação e acabar com tudo, mas hoje enxerga as coisas de outra maneira e quer seguir sua vida. O motivo do término se deu pelas brigas e que ela pediu um tempo. Lembra que fez ameaças à vítima dizendo por mensagens que “se ela não ficasse com ele, ela não ficaria com mais ninguém” e que foi isso só, queria esclarecer as coisas com vítima, mas ela não queria e foi isso que falou. Trabalhava de entregador com o caminhão e, consequentemente, passava pela rua onde T. trabalhava, parava para tentar falar com ela e ela não queria, aí mandava mensagens. Ao ser bloqueado pela vítima, tentava entrar em contato com ela através das amigas e pelo telefone do trabalho dela. No dia do acontecimento envolvendo o carro, entrou na casa, como costumava entrar, e não lembra se tinha pedido não entrar mais na casa, então prosseguiu para o quarto conversou com as crianças, as amigas de T. o viram lá e só depois que a T. perguntou o que ele estava fazendo lá dentro, após isso ela o acompanhou até a saída, ela encostou-se ao carro que estava próximo, pediu que ela viesse até próximo ao carro para conversar, mas ela não quis, então engatou a ré para sair e acabou batendo em um outro carro que era seu. T., nesse momento, não estava encostada no carro de trás, estava na calçada. Aconteceu de ter jogado o carro em direção a T., fez isso por não aceitar o fim do relacionamento e isso foi uma coisa de momento. Ato contínuo, foi para sua casa e ligou para amiga de T., pediu para falar com ela, que atendeu ao telefone e disse “o que você quer comigo?”, “vem aqui que nois resolve”. Respondeu a ela que não ia voltar e que voltaria no dia seguinte. Durante essa ligação, não se lembra se teria respondido afirmando que teria tentado matá-la. Quando jogou o carro em direção a T. sua intenção era dar um susto nela, mas ela não precisou pular na caçamba para se defender, pois o carro estava na rua e ela na calçada. Depois que foi notificado pelo Oficial de Justiça procurou T. por mais umas 10 ou 15 vezes e procurou ela de novo mesmo sabendo da medida protetiva porque achava que T. não ia levar o processo adiante. No dia em que derrubou o muro com o caminhão, estava na casa de um amigo no bairro próximo e, por coincidência, viu seu carro, que estava com a T., o reconheceu pela placa, viu o carro passando e entrando no quintal, virou o caminhão, bateu no portão e saiu. T. estava para o lado de dentro do portão. Tem um caminhão, cuja caçamba mede 4 metros por 2 metros e 20 centímetros, não sabe responder o que quis com isso, sabendo do estrago que a caçamba do caminhão poderia fazer, mas nega que tenha tentado matar T., apenas manobrou e saiu. Após isso, T. ligou e contou a ele que tinha caído o muro e que era ele quem tinha derrubado. Para o lado de dentro do quintal estavam a T., um rapaz e sua intenção era jogar o caminhão em cima deles lá, pois não tinha mais nada, especificamente em cima da T., sabendo que poderia ter matado ela. Está arrependido e a única coisa que espera agora é ter uma boa relação com T. por causa dos filhos do casal. Tem 34 anos. Não respondeu a nenhum outro processo criminal. Trabalha como caminhoneiro autônomo e

ganhava em média R\$ 2.500,00/3.000,00. Está separado. Tem dois filhos. Estudou até o segundo grau do ensino médio. À época dos fatos estava fazendo uso de cocaína e ficou por 3 meses no uso, está preso há 5 meses sem fazer uso de drogas e antigamente tinha problemas com alcoolismo. Está muito arrependido, inclusive sente vergonha de falar.

A negativa parcial do réu, no entanto, não convence. Restou isolada no lastro probatório dos autos. Senão, vejamos:

Ouvida em juízo, a vítima T.S.S.M. disse que estava separada de TIAGO desde janeiro de 2021, ficaram juntos por 12 anos, tem três filhos em comum e residia com o réu na casa de sua mãe. TIAGO não aceitou a separação, foi morar com os pais, mas sempre vinhas atrás, às vezes ficava na rua e, se tivesse alguém em casa, ele entrava sem permissão. TIAGO passava de caminhão correndo em frente ao trabalho da declarante, ligava no posto, ligava para as colegas de trabalho. Desbloqueava-o para não dar problema para outras pessoas, mas ele continuava ameaçando, já decidiu que não iriam voltar. O primeiro episódio foi quando estava jantando com algumas amigas em casa, ele foi até a casa, estava bem alterado, acompanhou-o até o lado de fora, onde o carro estava estacionado, próximo a uma caçamba, momento em que TIAGO deu ré no carro, jogando em direção à declarante, que se escondeu na caçamba, e TIAGO acertou o outro carro que estava estacionado, foi para a Delegacia e conseguiu a medida protetiva. No momento em que estava fazendo o boletim, TIAGO ligou, então disse a ele "você tentou me matar", TIAGO respondeu: "tentei mesmo". Ele vinha usando muita droga e era agressivo com as palavras, com ameaças, mas nunca chegou a bater. No segundo episódio, quando já estava com a medida protetiva, precisou se afastar do trabalho, pois TIAGO não parava de ligar em seu trabalho, gerando muito incômodo, tendo sua chefe perguntado se poderia se afastar por um tempo e depois pagar os dias, então se afastou por alguns dias e depois pagou os dias trabalhando aos sábados após ele ser preso. Não foi agredida fisicamente nesses episódios. No dia em que TIAGO deu ré no carro e tentou acertá-la, ao pular na caçamba machucou a perna. Durante os 12 anos em que conviveu com TIAGO teve uma boa relação, mas isso acabou quando ele começou a se envolver com drogas, o motivo da separação foi por conta do TIAGO estar envolvido com o uso de drogas. TIAGO trabalhava e sustentava a casa e os filhos, mas entraram em crise um ano antes, quando já estava muito pesado o uso de drogas do TIAGO entraram em crise, brigavam constantemente e, quando foi janeiro, não aceitou mais. Havia ameaças por parte de TIAGO, que por telefone falava "que ia morrer ele ou ela", "que se não ficasse com ele, ela não ia ficar com mais ninguém", esses áudios e prints foram para a Delegacia, mas era de forma constante, porém pessoalmente nunca chegou a fazer essas ameaças. No começo não teve medo, mas como foi de janeiro a maio e TIAGO não desistia, continuava usando muito droga, começou a sentir medo. Durante os 4 meses TIAGO perseguiu com as ligações, quando bloqueava ele, ele ligava para as colegas de trabalho e, caso ninguém atendesse, ele ligava no posto. Antes do episódio do carro, TIAGO invadiu o domicílio e foi direto para o quarto, um dos filhos viu ele lá e avisou-a, momento que foi lá e pediu para que ele fosse embora, mas todas as conversas terminavam em brigas, até que os convidados que estavam na casa para um jantar foram embora e TIAGO foi embora. No dia que teve envolvimento com o carro, TIAGO agiu da mesma forma, entrando na residência, porém o acompanhou até a rua, ele entrou no carro. Enquanto aguardava ele sair, ele deu ré, acertou o carro que estava estacionado, tendo a declarante precisado se esconder na caçamba, pois se não se protegesse provavelmente o carro iria acertá-la. TIAGO não falou nada, apenas bateu no carro da vítima e fugiu, chamou a Polícia para fazer o boletim de ocorrência. TIAGO ligou no celular de uma amiga que estava no local em que aconteceu a batida, colocaram a chamada no viva voz e disse ao TIAGO "você viu o que você fez? Você tentou me matar". TIAGO respondeu: "tentei mesmo". As pessoas que estavam em volta ouviram. TIAGO contou-lhe que logo que o Oficial entregou a ele o papel da medida protetiva, ele rasgou o papel e disse que não queria nem saber. TIAGO seguiu ligando e perseguindo, por mais umas quatro ou cinco vezes, mesmo com a medida protetiva TIAGO continuou procurando a declarante. Em um terceiro episódio, TIAGO perseguiu a declarante até a casa de uma tia de um amigo em comum entre eles, não viu que TIAGO estava seguindo, então, ao chegar na casa,

estacionou o carro para o lado de dentro do portão. TIAGO, que estava em um caminhão, simplesmente manobrou o caminhão de marcha ré, bateu no muro e saiu, fugiu novamente, sendo assim dois momentos em que TIAGO jogou o veículo em cima da declarante, uma de carro e outra de caminhão. Depois que foi preso, TIAGO voltou a tentar contato por meio de cartas, dizendo que estava arrependido e que estava com saudade das crianças, mas em nenhuma delas fez ameaças. Um rapaz que trabalhava no CDP, por volta de julho, pediu para que a declarante escrevesse uma carta para o Tiago, mas nunca mais apareceu.

A testemunha Edna, ouvida como informante por ser genitora da vítima, disse que TIAGO não aceitou a separação com a sua filha T.. Quando TIAGO fazia uso de drogas, tinha um comportamento muito agressivo, alterado e fazia muitas ofensas a T. diariamente. Presenciou quando TIAGO com o carro deu ré com a intenção de atropelar T., inclusive teve que intervir, empurrando T. para que o carro não a acertasse, tendo colidido apenas no carro da vítima. T. estava com seu filho no momento do acontecido e o carro poderia também ter acertado a criança. Ao desviar, T. se machucou, batendo a perna na caçamba. TIAGO ficava frequentemente importunando T., inclusive a chefe de T. deu férias a ela por conta disso. A única vez que TIAGO entrou sem a permissão foi nesse episódio da colisão do carro, as outras vezes T. falava com ele e ele ia embora. O comportamento de TIAGO só se encerrou com a prisão. Durante a união do casal, TIAGO era trabalhador, as agressões só começaram após o término do relacionamento. Caso TIAGO saia em liberdade não tem nenhuma queixa contra ele, acredita no arrependimento. Se T. não tivesse saído da frente do carro, TIAGO teria atropelado a vítima. Na data dos fatos, após ter saído do local, TIAGO ligou novamente no celular da amiga e ameaçou T. de morte e que ele iria voltar. Chegou a ouvir os áudios das ameaças de TIAGO e que todas as vezes que ele a ameaçava, estava sob efeito de drogas. TIAGO sempre entrava sem autorização na casa de T.. Na ocasião em que TIAGO estava de caminhão, não estava presente, mas Janete ligou para contar que T. tinha vindo até sua casa para jantar e, assim que guardou o carro no quintal, TIAGO chegou com o caminhão e "tacou" no muro da casa da Janete. Pediu, então, que alguém segurasse sua filha lá na casa da Janete, pois não tinha como sair para ajudar, pois estava cuidando das crianças, mas TIAGO tentou sim atropelar T.. TIAGO não seguiu a medida protetiva, tanto que colocou dois cachorros em sua casa, pois TIAGO ia constantemente lá.

A testemunha Márcio, ouvido como informante por ser padrasto de T., relatou que sabe que TIAGO de propósito tentou acertar o carro em T., que T. estava atrás e ele acelerou. Não sabe se T. se machucou. Não viu TIAGO ameaçar a vítima, mas sabe que ele tentou matar ela duas vezes. TIAGO estava importunando T. e deixando ela com medo. T. queria a separação, mas TIAGO não aceitava, onde ele começou a fazer essas coisas. Nega que TIAGO tenha feito algo para T. antes da separação, apenas depois da separação. TIAGO é usuário de drogas desde que eles separaram ele faz uso. Estava no local no dia em que TIAGO bateu no carro da vítima, ele tinha a intenção de acertar o carro em T. Momentos depois ouviu a conversa por telefone, que estava no viva voz, onde T. disse que não queria mais e ele que ia matar ela. Já presenciou outras ocasiões em que TIAGO entrou sem permissão na casa da T., inclusive na data dos fatos ele tinha entrado sem permissão. TIAGO não cumpria a medida protetiva e só deu sossego a T. quando foi preso. Não chegou a ouvir os áudios, mas sabe que o TIAGO ficava perturbando T. no trabalho dela.

A testemunha Janete disse que tinha amizade de conversar de vez em quando com T. e que nunca presenciou o TIAGO invadir a casa de T., pois mora longe da residência dela, mas viu TIAGO tentar atropelar a T. no dia em que a T. foi jantar em sua casa. T. estava entrando na garagem e ele já veio com o caminhão, pois seguiu ela. TIAGO jogou o caminhão do outro lado da rua deu marcha ré e acelerou, e bateu no muro. Percebeu que a intenção do TIAGO era acertar a Tamires, pois ele nunca tinha ido a sua casa e que foi lá aquele dia atrás de T.. T. chegou a reclamar de TIAGO. TIAGO manobrou o caminhão e voltou de ré para atropelar T., mas bateu no muro, acabou estourando cano, momento em que TIAGO olhou e foi embora com o caminhão. Tem conhecimento das coisas que TIAGO fazia porque T. contava.

A prova dos autos, portanto, longe de ser precária, é uniforme ensejar a condenação do réu, encontrando amplo amparo, quanto aos crimes de ameaça (por pelo menos mais

de uma vez, de acordo com o relato da vítima e do acusado), de perseguição, de lesão corporal (ainda que necessária a desclassificação para vias de fato, conforme será adiante fundamentado), de descumprimento de medida protetiva de urgência (por pelo menos 10 vezes, de acordo com o interrogatório do acusado e 4 vezes consoante o relato da vítima) e de tentativa de lesão corporal, encontrando amplo amparo na confissão judicial do acusado e nas palavras da vítima e das testemunhas ouvidas. Quanto ao crime de invasão de domicílio, em que pese a negativa do acusado, o lastro probatório é mais que suficiente a levar ao desate condenatório, confirmada pelas palavras da vítima e nos depoimentos das testemunhas ouvidas, em muitas vezes presenciais dos fatos, devendo prevalecer sobre a negativa do acusado.

Restam, pois, comprovados os delitos a ele imputados.

A confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, consiste, como se sabe, em elemento seguríssimo de convicção. E, na hipótese dos autos, fora corroborada pelos demais elementos de prova colhidos sob o manto do contraditório.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

"Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica a sua recusa". (...) não se pode perder de vista que, sem razão extraordinária, não é comum alguém mentir contra si próprio. E, na espécie, não se vislumbra fatos que pudessem implicar no reconhecimento de uma falsa confissão, levadas a efeito sob o crivo do contraditório. A confissão, de mais a mais, merece eficácia probatória porque crível e verossímil, fruto da clara correlação entre os testemunhos, tudo a permitir a responsabilidade penal da recorrente.

A palavra da vítima é de extrema importância nos crimes de violência doméstica e familiar, isso porque, normalmente, o crime é praticado no interior das residências, impossibilitando, desta forma, a presença de testemunha que possam confirmar a versão apresentada pela vítima, que ademais, foi a mesma anteriormente dada em sede policial.

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Frise-se que, no que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas presenciais, como no caso dos autos. Nesse sentido:

- "VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.

PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I - Mantém-se a condenação do réu pela praticado crime de lesão corporal se as declarações harmônicas da vítima, corroboradas pelo laudo pericial, demonstram que o acusado a agrediu fisicamente.

II - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando verossímil e não confrontadas com outras provas que a desmereçam. III - Recurso conhecido e desprovido." (TJ/DF APR 20120710305817 Rel. Des. Nilsoni de Freitas Terceira Turma - Julg. 28/01/2016 Publ. DJe 03/02/2016).

E não tendo o apelante feito qualquer prova de suas alegações, à luz dos ditames do artigo 156, do Código de Processo Penal, há que ser valorada a narrativa da ofendida, inclusive porque em conformidade com o teor da prova técnica já citada, comprovadora de que ela foi lesionada, sendo patente, pois, que a conduta atribuída ao apelante se subsume perfeitamente ao tipo penal cuja transgressão lhe foi imputada.¹

Embora tenha o acusado admitido ter lançado o veículo em direção à vítima, a confirmar a conduta de lesão corporal imputada, a ausência de exame de corpo de delito ou de ficha médica de atendimento (cf. resposta de fls. 186), de modo que a conduta deve ser desclassificada para a contravenção penal de vias de fato (LCP, art. 21).

Deve, ainda, ser reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de ameaça, de violação de domicílio e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, diante das semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Demonstrada a ocorrência dos crimes e a responsabilidade criminal do acusado, a

procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo, então, a dosar as penas.

1- Artigo 147, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "f", por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal.

Trata-se de réu primário. A culpabilidade revelou-se extraordinária à espécie criminosa, uma vez que a ameaça fora de morte, e não de mera agressão, a denotar maior reprovabilidade da conduta. A personalidade e a conduta social do agente evidentemente o desabonam, uma vez que, desde o término do relacionamento o acusado literalmente perseguia a vítima na residência e no local de trabalho desta, não se conformando com as reiteradas negativas de retomar o relacionamento, a demonstrar personalidade voltada à prática de crimes no contexto de violência doméstica e conduta social deletéria e antissocial. Os motivos do crime revelaram-se fúteis e egoísticos, mero inconformismo com o término do relacionamento. As circunstâncias do crime revelaram-se desfavoráveis, visto que o delito fora praticado na presença de familiares da vítima. As consequências do crime, igualmente, revelaram-se deletérias, uma vez que a vítima chegou ao ponto de ter de solicitar afastamento do trabalho diante dos diversos crimes praticados pelo acusado, somente conseguindo repor a carga horária de tal afastamento por ocasião da prisão do acusado. O comportamento da vítima não influenciou na prática delitiva. Logo, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base em 1/2 (metade) acima do mínimo legal para a pena corporal, ou seja, em um mês e quinze dias de detenção, sendo claramente insuficiente mera aplicação da pena pecuniária alternativa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, demonstrando sincero arrependimento, prevista na alínea "d", do inciso II, do artigo 65, do Código Penal, e que, respeitado o entendimento ministerial, deve ser considerada, nos termos da Súmula nº 545, do C. STJ ("quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus a atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal"), bem como as agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas "f" e "j", quais sejam, cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica e de crime cometido em contexto de calamidade pública, no caso quarentena decretada pelo Estado de São Paulo e de outras medidas restritivas de isolamento social a cargo do Município no enfrentamento da pandemia Covid-19, de modo que as duas primeiras serão compensadas, enquanto a última ensejará aumento de 1/6 (um sexto) na pena, ficando em um mês e quinze dias de detenção.

Na derradeira fase, ausentes causas de diminuição, deverá incidir o aumento de pena decorrente do crime continuado, cujo quantum deve observar a quantidade de crimes praticados (no caso, dois), aplicando-se nova exasperação de um sexto (1/6), restando a pena definitiva em dois meses de detenção.

2- Artigo 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal.

Trata-se de réu primário. A culpabilidade revelou-se extraordinária à espécie criminosa, uma vez que a perseguição do réu fora reiterada e incessante, seja na residência da vítima, seja na rua, seja no local de trabalho ou mesmo no lazer da vítima, a denotar maior reprovabilidade da conduta. A personalidade e a conduta social do agente evidentemente o desabonam, uma vez que, desde o término do relacionamento o acusado literalmente perseguia a vítima na residência e no local de trabalho desta, não se conformando com as reiteradas negativas de retomar o relacionamento, a demonstrar personalidade voltada à prática de crimes no contexto de violência doméstica e conduta social deletéria e antissocial. Os motivos do crime revelaram-se fúteis e egoísticos, mero inconformismo com o término do relacionamento. As circunstâncias do crime revelaram-se desfavoráveis, visto que o delito fora praticado na presença de familiares da vítima, inclusive dos filhos do casal. As consequências do crime, igualmente, revelaram-se deletérias, uma vez que a vítima chegou ao ponto de ter de solicitar afastamento do trabalho diante dos diversos crimes praticados pelo acusado, somente conseguindo repor a carga horária de tal afastamento por ocasião da prisão do acusado. O comportamento da vítima não influenciou na prática delitiva. Logo, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base em 1/2 (metade) acima do mínimo legal,

ou seja, em nove meses de reclusão, mais quinze dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, demonstrando sincero arrependimento, prevista na alínea "d", do inciso II, do artigo 65, do Código Penal, e que, respeitado o entendimento ministerial, deve ser considerada, nos termos da Súmula nº 545, do C. STJ ("quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus a atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal"), bem como a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", qual seja, crime cometido em contexto de calamidade pública, no caso quarentena decretada pelo Estado de São Paulo e de outras medidas restritivas de isolamento social a cargo do Município no enfrentamento da pandemia Covid-19, de modo que ambas serão compensadas, restando a pena inalterada.

Na derradeira fase, ausentes causas de diminuição, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 147-A §1, inciso II do Código Penal, que conduz a aumento de metade nas penas, que restam definitivas em um ano, um mês e quinze dias de reclusão, mais vinte e dois dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

3- Artigo 150, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal:

Trata-se de réu primário. A culpabilidade revelou-se extraordinária à espécie criminosa, uma vez que a invasão de domicílio ocorrera de forma sorrateira e quando a vítima se fazia acompanhada de pessoas em casa, somente tendo o réu deixado o local após tais pessoas saírem, a denotar maior reprovabilidade da conduta. A personalidade e a conduta social do agente evidentemente o desabonam, uma vez que, desde o término do relacionamento o acusado literalmente perseguia a vítima na residência e no local de trabalho desta, não se conformando com as reiteradas negativas de retomar o relacionamento, a demonstrar personalidade voltada à prática de crimes no contexto de violência doméstica e conduta social deletéria e antissocial. Os motivos do crime revelaram-se fúteis e egoísticos, mero inconformismo com o término do relacionamento. As circunstâncias do crime revelaram-se desfavoráveis, visto que o delito fora praticado na presença de familiares da vítima, inclusive dos filhos do casal. As consequências do crime, igualmente, revelaram-se deletérias, uma vez que a vítima chegou ao ponto de ter de solicitar afastamento do trabalho diante dos diversos crimes praticados pelo acusado, somente conseguindo repor a carga horária de tal afastamento por ocasião da prisão do acusado. O comportamento da vítima não influenciou na prática delitiva. Logo, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base em 1/2 (metade) acima do mínimo legal para a pena corporal, ou seja, em um mês e quinze dias de detenção, sendo claramente insuficiente mera aplicação da pena pecuniária alternativa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, encontram-se presentes as agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas "f" e "j", quais sejam, cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica e de crime cometido em contexto de calamidade pública, no caso quarentena decretada pelo Estado de São Paulo e de outras medidas restritivas de isolamento social a cargo do Município no enfrentamento da pandemia Covid-19, de modo que as duas primeiras serão compensadas, enquanto a última ensejará aumento de 1/5 (um quinto) na pena, ficando em um mês e vinte e quatro dias de detenção.

Na derradeira fase, ausentes causas de diminuição, deverá incidir o aumento de pena decorrente do crime continuado, cujo quantum deve observar a quantidade de crimes praticados (no caso, dois), aplicando-se nova exasperação de um sexto (1/6), restando a pena definitiva em dois meses e três dias de detenção.

4- Artigo 21, da LCP:

Trata-se de réu primário. A culpabilidade revelou-se extraordinária à espécie criminosa, uma vez que o acusado se valeu de veículo automotor a fim de vulnerar a integridade física da vítima, a denotar maior reprovabilidade da conduta. A personalidade e a conduta social do agente evidentemente o desabonam, uma vez que, desde o término do relacionamento o acusado literalmente perseguia a vítima na residência e no local de trabalho desta, não se conformando com as reiteradas negativas de retomar o relacionamento, a demonstrar personalidade voltada à prática de crimes no contexto de violência doméstica e conduta social deletéria e

antissocial. Os motivos do crime revelaram-se fúteis e egoísticos, mero inconformismo com o término do relacionamento. As circunstâncias do crime revelaram-se desfavoráveis, visto que o delito fora praticado na presença de familiares da vítima, inclusive de um dos filhos. As consequências do crime, igualmente, revelaram-se deletérias, uma vez que a vítima chegou ao ponto de ter de solicitar afastamento do trabalho diante dos diversos crimes praticados pelo acusado, somente conseguindo repor a carga horária de tal afastamento por ocasião da prisão do acusado, além de ter ocasionado danos ao veículo que se encontrava estacionado defronte à residência da vítima. O comportamento da vítima não influenciou na prática delitiva. Logo, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base em 1/2 (metade) acima do mínimo legal para a pena corporal, ou seja, em vinte e dois dias de prisão simples, sendo claramente insuficiente mera aplicação da pena pecuniária alternativa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, demonstrando sincero arrependimento, prevista na alínea "d", do inciso II, do artigo 65, do Código Penal, e que, respeitado o entendimento ministerial, deve ser considerada, nos termos da Súmula nº 545, do C. STJ ("quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus a atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal"), bem como as agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas "f" e "j", quais sejam, cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica e de crime cometido em contexto de calamidade pública, no caso quarentena decretada pelo Estado de São Paulo e de outras medidas restritivas de isolamento social a cargo do Município no enfrentamento da pandemia Covid-19, de modo que as duas primeiras serão compensadas, enquanto a última ensejará aumento de 1/6 (um sexto) na pena, ficando em um mês e quinze dias de detenção.

Na derradeira fase, ausentes causas de diminuição, deverá incidir o aumento de pena decorrente do crime continuado, cujo quantum deve observar a quantidade de crimes praticados (no caso, dois), aplicando-se nova exasperação de um sexto (1/6), restando a pena definitiva em vinte e cinco dias de prisão simples.

5- Artigo. 24-A da Lei 11.340/2006, por 10 (dez) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.

Trata-se de réu primário. A culpabilidade revelou-se extraordinária à espécie criminosa, uma vez que o réu, ao receber a intimação acerca das medidas protetivas, entrou em contato com a vítima para informar que havia rasgado a ordem, a denotar maior reprovabilidade da conduta. A personalidade e a conduta social do agente evidentemente o desabonam, uma vez que, desde o término do relacionamento o acusado literalmente perseguia a vítima na residência e no local de trabalho desta, não se conformando com as reiteradas negativas de retomar o relacionamento, a demonstrar personalidade voltada à prática de crimes no contexto de violência doméstica e conduta social deletéria e antissocial. Os motivos do crime revelaram-se fúteis e egoísticos, mero inconformismo com o término do relacionamento. As circunstâncias do crime revelaram-se desfavoráveis, visto que o delito fora praticado na presença de familiares da vítima, inclusive dos filhos do casal. As consequências do crime, igualmente, revelaram-se deletérias, uma vez que a vítima chegou ao ponto de ter de solicitar afastamento do trabalho diante dos diversos crimes praticados pelo acusado, somente conseguindo repor a carga horária de tal afastamento por ocasião da prisão do acusado. O comportamento da vítima não influenciou na prática delitiva. Logo, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base em 1/2 (metade) acima do mínimo legal, ou seja, em quatro meses e quinze dias de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, demonstrando sincero arrependimento, prevista na alínea "d", do inciso II, do artigo 65, do Código Penal, e que, respeitado o entendimento ministerial, deve ser considerada, nos termos da Súmula nº 545, do C. STJ ("quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus a atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal"), bem como a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", qual seja, crime cometido em contexto de calamidade pública, no caso quarentena decretada pelo Estado de São Paulo e de outras medidas

restritivas de isolamento social a cargo do Município no enfrentamento da pandemia Covid-19, de modo que ambas serão compensadas, restando a pena inalterada. Na derradeira fase, ausentes causas de diminuição, deverá incidir o aumento de pena decorrente do crime continuado, cujo quantum deve observar a quantidade de crimes praticados (no caso, dez), aplicando-se nova exasperação no quádruplo (4 vezes), restando a pena definitiva em um ano e seis meses de detenção.

6- Artigo 129, § 9º, combinado com artigo 14, II, ambos do Código Penal; Trata-se de réu primário. A culpabilidade revelou-se extraordinária à espécie criminosa, uma vez que o acusado se valeu de veículo automotor de grande porte (caminhão) a fim de vulnerar a integridade física da vítima, a denotar maior reprovabilidade da conduta. A personalidade e a conduta social do agente evidentemente o desabonam, uma vez que, desde o término do relacionamento o acusado literalmente perseguia a vítima na residência e no local de trabalho desta, não se conformando com as reiteradas negativas de retomar o relacionamento, a demonstrar personalidade voltada à prática de crimes no contexto de violência doméstica e conduta social deletéria e antissocial. Os motivos do crime revelaram-se fúteis e egoísticos, mero inconformismo com o término do relacionamento. As circunstâncias do crime revelaram-se desfavoráveis, visto que o delito fora praticado na presença de familiares da vítima, inclusive de um dos filhos. As consequências do crime, igualmente, revelaram-se deletérias, uma vez que a vítima chegou ao ponto de ter de solicitar afastamento do trabalho diante dos diversos crimes praticados pelo acusado, somente conseguindo repor a carga horária de tal afastamento por ocasião da prisão do acusado, além de ter ocasionado danos ao muro da residência da testemunha Janete. O comportamento da vítima não influenciou na prática delitiva. Logo, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base em 1/2 (metade) acima do mínimo legal, ou seja, em quatro meses e quinze dias de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, demonstrando sincero arrependimento, prevista na alínea "d", do inciso II, do artigo 65, do Código Penal, e que, respeitado o entendimento ministerial, deve ser considerada, nos termos da Súmula nº 545, do C. STJ ("quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus a atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal"), bem como a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", qual seja, crime cometido em contexto de calamidade pública, no caso quarentena decretada pelo Estado de São Paulo e de outras medidas restritivas de isolamento social a cargo do Município no enfrentamento da pandemia Covid-19, de modo que ambas serão compensadas, restando a pena inalterada. Na derradeira fase, ausentes causas de aumento, a diminuição decorrente da tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo acusado, muito se aproximando da consumação, de modo que deverá incidir o redutor mínimo de um terço (1/3), restando a pena definitiva em três meses de detenção.

Diante do concurso material entre as infrações, as penas deverão ser somadas, resultando em um ano, um mês e quinze dias de reclusão, mais vinte e dois dias-multa, estes fixados no mínimo legal; dois anos, um mês e três dias de detenção; e vinte e cinco dias de prisão simples

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR TIAGO APARECIDO LOPES LUCIO, R.G. nº 41.306.472/SP, ao cumprimento de um ano, um mês e quinze dias de reclusão, mais vinte e dois dias-multa, estes fixados no mínimo legal; dois anos, um mês e três dias de detenção; e vinte e cinco dias de prisão simples, por infração aos artigos 147, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas "f" e "j" por duas vezes, na forma do artigo 71, caput; 147-A, §1º, inciso II, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas "f" e "j"; artigo 150, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas "f" e "j", por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal; artigo 21, caput, da Lei das Contravenções Penais (Decreto Lei nº 3.688/41), combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas "f" e "j", do Código Penal; artigo 24-A da Lei 11.340/2006, c.c o 61, combinado com o artigo 61, II, "j", ambos do Código Penal; artigo 129, § 9º, combinado com artigo 14, II e artigo 61, inciso II, alíneas "f" e "j". Considerando as circunstâncias judiciais claramente desfavoráveis reconhecidas e a

ineficácia comprovada de medidas em meio aberto que prestigiavam o estado de liberdade do acusado, deverá ele iniciar o cumprimento das penas privativas de liberdade de reclusão aplicadas quanto ao crime de perseguição em regime fechado (artigo 33, parágrafos 2º, a, e 3º, do Código Penal), medida razoável e pertinente diante das gravíssimas circunstâncias apuradas nestes autos, que somente não levaram a eventos mais graves por obra do acaso, diante da insistência do acusado em tentar atropelar a vítima em duas oportunidades, uma delas utilizando-se de um caminhão.

As penas de detenção e de prisão simples, pelas mesmas razões acima descritas, deverão iniciar as penas no regime semiaberto (artigo 33, parágrafos 2º, b, e 3º, do Código Penal).

Inviável, pelos motivos acima expostos e pela quantidade de pena aplicada, eventual substituição da prisão por penas alternativas e concessão do sursis.

No entanto, diante do tempo de prisão cautelar do acusado (desde 28/6/2021), observo que fora cumprido mais de um sexto (1/6) da pena corporal ora imposta no regime fechado (a partir de 03 de setembro de 2021), de modo que, nos termos do que dispõe o artigo 387, § 2º, do CPC, a fim de evitar cumprimento integral da reprimenda no regime mais gravoso na hipótese dos autos, bem como diante da juntada de atestado de boa conduta carcerária (fl. 240), deve ser promovido ao regime semiaberto.

Mantendo-se hígidos - e corroborados pela presente sentença condenatória, de cognição exauriente - os fundamentos que determinaram a prisão do réu, para garantia da ordem pública e também para assegurar a futura aplicação da lei penal, bem como a garantia da execução das medidas protetivas de urgência reiteradamente inobservadas pelo acusado, ele não poderá recorrer em liberdade, ficando, dessa forma, indeferido o pedido defensivo, prestando-se as informações em Habeas Corpus ao E. Tribunal em ofício apartado. Deverá o réu ser recomendado na prisão em que se encontra, A QUAL DEVERÁ, NO ENTANTO, OBSERVAR AS REGRAS DO REGIME SEMIABERTO, SERVINDO A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO, DEVENDO SER PROVIDENCIADA, NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, A TRANSFERÊNCIA A ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME INTERMEDIÁRIO IMPOSTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E RESPONSABILIZAÇÃO FUNCIONAL.

Nesse sentido, julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. PERSONALIDADE SUPOSTAMENTE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO AO PRECEITO CONTIDO NO ART. 33, §§ 2.º E 3.º, C.C. O ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 440/STJ. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. (...).

2. Esta Corte Superior tem entendido que não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade, quando o réu permaneceu preso durante todo o curso do processo e o édito condenatório justifica a manutenção da prisão cautelar.

3. A manutenção da custódia cautelar deve compatibilizar-se com o regime semiaberto, motivo pelo qual deve ser assegurado ao réu o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em estabelecimento adequado ao